



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 206 del 27/07/2026

OGGETTO: Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi dei servizi di trasporto scolastico e complementari, a.s. 26/27-27/28-28/29-29/30-30/31. Approvazione Relazioni artt. 14, c. 2 e 3 e 17, c.2 del D.lgs. n. 201/2022. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventisei, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 13:15, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	No
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato,

Richiamati

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 42 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 41 dello Statuto;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale attribuita ai sensi dell'art. 42 dello stesso D. Lgs.vo 267/00;

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente competente;

PROPONE alla Giunta Comunale
di proporre al Consiglio Comunale
la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 345/1998, art. 1 comma 5 e la Legge n. 21/1992, art. 5 stabiliscono che i Comuni esercitino tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone;
- il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 ed il D.Lgs. n. 112/1998 pone in capo ai Comuni l'espletamento delle funzioni amministrative volte ad attivare azioni e gli interventi al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017 prevede che le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico e che il servizio sia assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati;
- Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico locale secondo la definizione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, VI, 22.11.2004 n. 7636 secondo cui: "... non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale";
- il servizio di trasporto scolastico concorre, pertanto, all'effettiva attuazione del diritto allo studio, assicura la frequenza scolastica contribuendo ad attenuare e diminuire i disagi per i residenti nelle zone limitrofe del territorio, svolge altresì un compito di supporto ai genitori nella conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro;
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di

interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera g) che prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona disabile siano realizzati anche con provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale compete al Consiglio Comunale la "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede quanto segue:

- *Art. 14: 1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- *Art. 17: 1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;*

VISTO l'articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in house, riconoscendo così ad ogni ente la massima

autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

EVIDENZIATO

- che nessuna disposizione europea obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici. Anzi emerge che il ricorso all'in house (e dunque all'autoproduzione) sia un vero e proprio diritto, non solo degli Stati membri, ma delle stesse autorità pubbliche, come previsto dall' art. 2 della direttiva 2014/23/UE;
- che le Istituzioni europee hanno sempre evidenziato il fatto che ciò che conta non è la forma del modulo che la stessa amministrazione adotta, al fine del conseguimento dell'interesse primario;
- che anche il TAR Veneto, sezione I con la sentenza n. 1556 del 15 settembre 2025, soffermandosi dettagliatamente sulla natura e sulla funzione del modello in house rispetto al differente modulo dell'outsourcing, ha precisato che il suddetto articolo 7 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 chiarisce che l'affidamento in house non è un istituto subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, in quanto la stessa procedura di autoproduzione deve essere intesa come metodo alternativo all'esternalizzazione;

RILEVATO, pertanto che con la riforma introdotta con l'entrata in vigore del sopraindicato art. 7:

- il metodo di auto-organizzazione amministrativa rappresenta un netto avvicinamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione europea che pone le due figure in argomento (autoproduzione e esternalizzazione) su un piano paritario;
- si delinea un'evidente semplificazione della motivazione, in quanto il principio di libera amministrazione abbatte decisamente l'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 del 08/09/2016 ed in vigore dal 23/09/2016, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta od indiretta, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lettera o), secondo il quale s'intendono "«società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3";
- l'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";
- l'art. 16, comma 1, secondo il quale le società in house, che rispettino gli assetti organizzativi ivi previsti, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio pubblico oggetto di affidamento riguarda il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Lamezia Terme, qualificato

come servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, la cui erogazione deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana sulla base del principio di sussidiarietà, in conformità al quale l'erogazione spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino, oltre i servizi complementari di trasporto per le persone e studenti con disabilità;

- con tale servizio, il Comune intende facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, specie se domiciliati in località distanti o che, comunque, hanno problemi di collegamento con la scuola, al fine di garantire l'esercizio del sopra richiamato diritto allo studio;
- il servizio di trasporto scolastico può essere qualificato come servizio pubblico locale in quanto si prospetta in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti;
- il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

TENUTO CONTO

- che il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale non può essere interrotto;
- che il servizio di trasporto scolastico rientra nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 201/2022 come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 prevede che tali servizi possano essere organizzati mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.lgs. n. 267 del 2000;

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge, con i propri poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli *"obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio"*, ma

con valutazioni che "riguardano l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative."

Considerato che

- la società LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A. è stata costituita per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti in house, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 36 del 2023;
- la percentuale di capitale della Società in capo agli Enti pubblici soci assomma attualmente al 100% del complessivo e che il comune di Lamezia Terme detiene una quota capitale corrispondente all' 94,30 del capitale sociale;
- alla Società Partecipata, a norma dell'art. 3 dello Statuto, sono stati affidati direttamente servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 175 /2016 che stabilisce: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;
- nei confronti della Società Partecipata il Comune Lamezia Terme esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, congiuntamente ai Comuni Soci;

VISTA la proposta presentata dalla Società Lamezia Multiservizi spa nel piano tecnico economico, protocollo n. 58737 del 21/07/2026, per gli anni contabili 2026-2030, con riferimento agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029-2029/2030-2030/2031, connessa alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, individuati dall'Amministrazione, sotto i profili di efficienza, economicità e qualità;

ATTESO CHE è stata effettuata la verifica giuridico-amministrativa dei prerequisiti e la valutazione degli elementi che determinano le condizioni di maggior efficacia, efficienza ed economicità della modalità gestionale dei servizi, come da Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, e Relazione ex art. 17 c. 2 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 sulla motivazione qualificata per gli affidamenti in house;

EVIDENZIATO che nella suindicata valutazione, il Settore competente ha sottolineato le ragioni economiche e strategiche che conducono l'Ente a scegliere, tra le modalità di gestione, quella dell'affidamento dei servizi in oggetto a società in house. In particolare, si è ivi osservato che la valutazione effettuata dall'Amministrazione tiene in debita considerazione che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio;
- le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio;
- i risultati programmati ed i costi previsti;
- che la possibilità di affidare i servizi pubblici essenziali - e in particolare quello di trasporto scolastico - ad un organismo in house del Comune è pienamente conforme alla normativa vigente;

- che sussistono le ragioni che rendono la forma di gestione prescelta più vantaggiosa del ricorso al mercato, sia sotto il profilo dei benefici per la collettività che in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

CONSIDERATO CHE:

- la Società Lamezia Multiservizi S.p.a. risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di gestioni in house providing;
- dalla valutazione del Piano Tecnico Economico presentato dalla Lamezia Multiservizi S.p.a. l'affidamento in house risulta adeguatamente sostenuto da motivazioni di congruità economica nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

EVIDENZIATO, altresì, che alla Società Lamezia Multiservizi S.p.a. sono stati affidati i servizi di in oggetto da più anni presentando caratteristiche di affidabilità, competenza e serietà in un ambito delicato e meritevole della massima attenzione quale è quello del trasporto scolastico e trasporto persone con disabilità, per cui appare opportuno conservare e valorizzare il know how acquisito nel corso degli anni;

RILEVATO come l'adozione di una apposita Relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la modalità gestionale di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, si connota come elemento essenziale ed imprescindibile ai fini del perfezionamento del successivo affidamento del servizio;

RILEVATO CHE risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa e la convenienza economica della modalità di affidamento prescelta;

RITENUTO CHE:

- è necessario, per il passaggio alle successive fasi amministrative dell'affidamento in house, procedere all'approvazione della Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, della Relazione ex art. 17 c. 2 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 e dello schema di contratto di servizio, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale presupposto indispensabile per operare mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022;
- è altresì necessario, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi in trattazione, onde evitare pregiudizio all'espletamento degli stessi, trattandosi di servizi indefettibili, in quanto essenziali, procedere a prorogare, per l'annualità 2026, il contratto già in essere con la Lamezia Multiservizi spa, nelle more dell'espletamento delle necessarie fasi amministrative dell'affidamento in house;

ATTESO CHE l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni esposte, procedere all'affidamento dei servizi di trasporto scolastico e servizi complementari, ricorrendo all' "in house providing" affidandosi alla società partecipata Lamezia Multiservizi spa che svolge servizi pubblici secondo il modello dell'in-house providing, con comprovata esperienza nella gestione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;

VISTI la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, la Relazione ex art. 17 c. 2 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 aventi ad oggetto l'esposizione delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento dei servizi *de quo* e lo schema di contratto di servizio, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposti dal settore Servizi alla Persona;

RITENUTO, pertanto:

- di dover formulare apposito atto indirizzato agli uffici comunali per procedere all'affidamento in house alla società Lamezia Multiservizi spa dei servizi di trasporto scolastico e complementari per gli anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029-2029/2030-2030/2031, mediante approvazione della Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, della Relazione ex art. 17 c. 2 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 e dello schema di contratto di servizio;
- di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità allo scopo di procedere con l'affidamento dei servizi *de quo*;

DATO ATTO che le relative spese trovano la copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, e in particolare nel piano dei conti n. 1030215002, già capitolo 1418 "Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi" e nel piano dei conti n. 1030215002, già capitolo 1909 "Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap", previa variazione di bilancio che prevede la riduzione per € 111.000,00 del capitolo 1418 "Spese per il Servizio di trasporto scolastico effettuato da terzi" (per effetto della riduzione del costo del trasporto scolastico correlato alla modifica della distribuzione dell'orario scolastico dei diversi plessi scolastici su "settimana corta"), e l'aumento, per lo stesso importo, del capitolo 1909 "Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap" necessario al fine di soddisfare le maggiori richieste dell'utenza, come di seguito specificato:

	Capitolo 1418			Capitolo 1909			totale costo di affidamento (incluso iva)
	importo	iva	totale	importo	iva	totale	
Anno 2027	€ 595.350,82	€ 59.535,08	€ 654.885,90	€ 237.775,15	€ 23.777,52	€ 261.552,67	
Anno 2028	€ 595.350,82	€ 59.535,08	€ 654.885,90	€ 237.775,15	€ 23.777,52	€ 261.552,67	
Anno 2029	€ 595.350,82	€ 59.535,08	€ 654.885,90	€ 237.775,15	€ 23.777,52	€ 261.552,67	
Anno 2030	€ 595.350,82	€ 59.535,08	€ 654.885,90	€ 237.775,15	€ 23.777,52	€ 261.552,67	
Anno 2031	€ 595.350,82	€ 59.535,08	€ 654.885,90	€ 237.775,15	€ 23.777,52	€ 261.552,67	
	€ 2.976.754,10	€ 297.675,41	€ 3.274.429,51	€ 1.188.875,75	€ 118.887,58	€ 1.307.763,33	
importo affidamento escluso Iva	€ 4.165.629,85						€ 4.582.192,84

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b), n. 3 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2026-2028-Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la Delibera di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/26 di approvazione del Piano Performance_ Peg 2026/2028;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 6/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/25";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026 di approvazione del rendiconto 2025;
- il regolamento di contabilità;

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c.2, lett.e del d.lgs n. 267 del 2000, che individua il Consiglio Comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità' tecnica e contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e della conseguente volontà di questa Amministrazione:

- **di individuare** quale forma gestionale dei servizi di trasporto scolastico e complementari l'affidamento in house providing alla società partecipata Lamezia Multiservizi spa, per la durata di 5 anni, con riferimento agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029-2029/2030-2030/2031, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 1. Piano tecnico economico dei servizi di trasporto scolastico e complementari presentato dalla società Lamezia Multiservizi spa, protocollo n. 58737 del 21/07/2026;
 2. Schema di contratto di servizio;
- **di approvare** le Relazioni ex art. 14 commi 2 e 3 e ex art. 17, c. 2 del D.lgs. 201 del 23 dicembre 2022, redatte ai fini della scelta della modalità gestionale del servizio, contenente altresì la valutazione di congruità economica di cui all'art. 7 del d. Lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti", allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare**, pertanto, in conformità all'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, l'affidamento in house providing alla Società Lamezia Multiservizi spa del servizio di trasporto scolastico e dei servizi complementari per la durata di 5 anni, con riferimento agli anni scolastici 2026/2027-2027/2028-2028/2029-2029/2030-2030/2031;
- **di dare atto** che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs 201/2022 la presente deliberazione deve essere pubblicata sulla piattaforma "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL" sul sito dell'ANAC e che solo decorsi 60 giorni da tale pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
- **di dare mandato** al Dirigente di riferimento di provvedere agli atti amministrativi conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto;
- **di dare altresì mandato** al Dirigente di riferimento di provvedere, con riferimento alla relazione allegata, alle comunicazioni e pubblicazioni di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2122 del 22/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 22/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2122 del 22/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2122 del 22/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA